

1510852-11.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118793/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17667260 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

774/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2118793 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510852-11.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510852-11.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118793/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17667260 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

774/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2118793 - 02º D.P. SUMARE, 774/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 73/74).

Notificação (página 89). Defesa preliminar (páginas 92/95). Recebimento da denúncia (página 104). Citação pessoal (página 131). Prova oral e interrogatório (páginas 147/148 e 166). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 175/181), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) negativa de autoria; b) fragilidade probatória; c) aplicação benéfica da pena (páginas 184/189).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 169/171).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Willson Oliveira Chagas e William da Costa Vieira narraram que, a caminho do atendimento de ocorrência, depararam com duas pessoas defronte a uma residência, que correram para o interior do imóvel, quando avistaram a viatura. Diante disso, houve a abordagem, como, a nosso sentir, não poderia deixar de acontecer, ante a fundada suspeita. Daí veio à baila pelo réu a admissão de que havia droga ilícita naquele lugar. O cheiro era forte e dava para sentir de fora do imóvel, o que, a nosso pensar, já exigia a ação policial. Tratava-se de um local que aparentava ser utilizado apenas com o fim específico para guardar entorpecentes, nada se assemelhava a uma moradia. As drogas estavam expostas e plenamente acessíveis, juntamente com apetrechos para embalagem de estupefacientes (páginas 147/148).

Reforça, ainda, mais a certeza de que o denunciado, que já foi reconhecido antes pela Justiça Criminal como traficante de drogas, estava, realmente, enredado aos entorpecentes apreendidos, a par da admissão feita aos policiais segundo a qual ali onde se encontrava havia armazenamento de entorpecentes, o fato de o seu aparelho celular exibir conversas que denotavam comercialização de drogas, bem como imagens de entorpecentes (páginas 106/115).

Então, certo que Matheus dos Santos Paixão Orlando, agindo com unidade de desígnios e em concerto executório com um adolescente, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cerca de 830,0g (oitocentos e trinta gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Hígida a condenação, conforme a imputação lançada na exordial acusatória. Insulada a busca do comparsa, à época adolescente, de inocentar o acusado.

Tudo isso considerado, fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, por força da quantidade de droga, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, presentes a reincidência específica (páginas 40/41) e a atenuante da menoridade (réu nascido aos 06/12/2000), que devem ser compensadas. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes" (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019).

Em terceira e última fase, ausente causa de diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Ainda em terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), pela dicção do artigo 40, VI, da Lei nº 11343/06, porquanto a conduta do acusado envolveu adolescente.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista a circunstância

judicial desfavorável e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra MATHEUS DOS SANTOS PAIXÃO ORLANDO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, presentes as razões que ensejaram a prisão preventiva. O réu voltou a violar a saúde pública, sendo que o seu excarceramento colocaria em risco a ordem pública. A terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir. Note-se, ainda, que o acusado possui extensa vivência na seara infracional, demonstrando que nada assimilou do processo pedagógico-ressocializador a que foi submetido (página 42). Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA